



P U T U S A N

Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. TINGGAL BIN SARU'I (ALM)**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 04 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Katedung RT- RW- kel Pasarenan Kec. Kedundung Kab. Sampang atau kost Jl. Kebun dalem Gang 9 Simokerto Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa MOH. TINGGAL BIN SARU'I (ALM) ditangkap tanggal 17 April 2026;

Terdakwa MOH. TINGGAL BIN SARU'I (ALM) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2026 sampai dengan tanggal 6 Mei 2026;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2026 sampai dengan tanggal 15 Juni 2026;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan tanggal 22 Juli 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2026;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Advokatnya: ROBERTHO, S.H., M.H., YOHAN AFFEANTO, S.H., M.H., dan RUDDY BAGUS HARY WIJAYA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dan Anggota dari Lembaga Bantuan Hukum "OBOR JUSTITIA" Mengabdikan untuk keadilan, bertempat di Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Donowati No. 04 Sukomanunggal Surabaya, berdasarkan surat kuasa Nomor 03.06/SK.PID/LBH.OJ/2026 tanggal 3 Juni 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. TINGGAL Bin SARU'I (alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. TINGGAL Bin SARU'I (alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci pas.
 - 1 (satu) buah gergaji besi.
 - 1 (satu) buah palu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 3 (tiga) buah talam stanlise.
- 1 (satu) sak potongan kabel listrik

Agar dikembalikan kepada saksi BAYU WIJANARKO, S.E

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar pembelaan Advokat Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang kami muliakan berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa MOH. TINGGAL Bin SARU'I (alm) dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Advokat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MOH. TINGGAL Bin SARU'I (alm)** pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2026, atau setidaknya dalam tahun 2026, bertempat di Raya Jemursari No. 144 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, terdakwa melihat rumah saksi BAYU WIJANARKO, S.E., dalam keadaan kotor dan tidak berpenghuni, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut secara tanpa ijin pemiliknya, setelah terdakwa memastikan bahwa keadaan rumah tidak ada penghuninya, kemudian terdakwa dengan berbekal 1 (satu) set kunci pas, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah palu segera masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat lalu melompat pagar rumah yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak, kemudian terdakwa berada didalam rumah tersebut dan segera mengambil 12 (dua belas) buah gelas, 1 (satu) ember kotak, kabel listrik, 3 (tiga) buah stanles tempat nasi, hingga sekira pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa berada didepan rumah tersebut, diamankan oleh saksi ASEP SAMPURNA dan saksi BOBBY SUSILO (masing-masing anggota Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh informasi jika terdakwa melakukan perbuatan serupa di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengambil 1 (satu) buah termos, 12 (dua belas) buah gelas, 2 (dua) tempat sampah, 1 (satu) buah lampu besar untuk pernikahan, serta tanggal 15 April 2026 terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu besar untuk pernikahan, 1 (satu) buah speaker, 11 (sebelas) buah piring warna putih, 2 (dua) buah wajan, 2 (dua) lusin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



sendok, 1 (satu) buah Magicjar, 1 (satu) buah exhaust dan 6 (enam) buah lampu kecil;

- Bahwa terhadap barang-barang milik saksi BAYU WIJANARKO, S.E. yang diambil oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di Jl. Gembong Surabaya yang laku dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAYU WIJANARKO, S.E. mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Advokat Terdakwa tidak mengajukan Perlawanan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BAYU WIJANARKO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mengetahui jika barang milik saksi yang ada di Rumah Jl. Raya Jemursari 144 Surabaya telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang berupa peralatan rumah tangga yaitu 1 (satu) buah termos, 12 (dua belas) gelas, 2 (dua) tempat sampah, 1 (satu) lampu besar 1 (satu) speaker, 11 (sebelas) piring warna putih, 2 (dua) wajan, 2 (dua) lusin sendok, 1 (satu) mejigjer, 1 (satu) heksos (exhaust) dan 6 (enam) lampu kecil dan kabel listrik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan pencurian karena pada saat terjadinya pencurian saksi sedang berada diluar kota dan untuk rumah juga dalam keadaan kosong dan dimungkinkan pencurian tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan selanjutnya mencuri barang milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **ASEP SAMPURNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya;
- Bahwa saksi dan saksi BOBY SUSILO pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 17.00 WIB mengamankan terdakwa sewaktu terdakwa sedang keluar dengan cara melompat dari halaman rumah di Jl. Jemursari 144 Surabaya sambil membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa, dirinya sudah tiga kali melakukan pencurian di rumah kosong Jl. Jemursari 144 Surabaya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2026 berhasil mencuri 1 (satu) termos, 12 (dua belas) gelas, 2 (dua) tempat sampah dan 1 lampu besar untuk pernikahan Hari Rabu tanggal 15 April 2026 berhasil mengambil barang barang berupa 2 (dua) lampu besar untuk pernikahan, 1 (satu) speaker, 11 piring warna putih, 2 wajan, 2 lusin dendok, 1 mejigjer, 1 heksos dan 6 lampu kecil, Hari Kamis tanggal 16 April 2026 mencuri 12 gelas, 1 ember, kabel listrik dan 3 buah stanless tempat nasi dan untuk barang barang tersebut milik saksi BAYU WIJANARKO, SE alamat Jl. Nginden Intan Raya 43 Nginden jangkungan Sukolilo Surabaya;
- Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang melompat pagar dari arah dalam rumah kosong menuju keluar sambil membawa barang barang hasil curian;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa, untuk pencurian tersebut dilakukan dengan cara dirinya masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan selanjutnya mengambil barang barang milik korban;
- Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa, untuk pencurian tersebut dilakukan sendirian;
- Bahwa dari hasil intrograsi yang dilakukan terhadap Terdakwa, dirinya sudah 3 kali melakukan pencurian dirumah Jl. Jemursari 144 Surabaya dan untuk barang hasil curian dijual kepada rombongan yang tidak dikenal di Jl. Gembong dan laku sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk rumah tersebut dalam keadaan kosong pagar dalam keadaan digembok dan tidak ada penjaganya
- Bahwa untuk barang bukti yang berhasil diamankan pada saat menangkap Sdr. MOH TINGGAL bin SARUI adalah 1 (satu) set kunci pas, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah palu, 3 (tiga) buah talem stanlise, 1 (satu) sak potongan kabel listrik;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- 3. **BOBY SUSILO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya;
 - Bahwa saksi dan saksi ASEP SAMPURNA pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 17.00 WIB mengamankan terdakwa sewaktu terdakwa sedang keluar dengan cara melompat dari halaman rumah di Jl. Jemursari 144 Surabaya sambil membawa barang-barang dari dalam rumah tersebut;
 - Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa, dirinya sudah tiga kali melakukan pencurian di rumah kosong Jl. Jemursari 144 Surabaya yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2026 berhasil mencuri 1 (satu) termos, 12 (dua belas) gelas, 2 (dua) tempat sampah dan 1 lampu besar untuk pernikahan Hari Rabu tanggal 15 April 2026 berhasil mengambil barang barang berupa 2 (dua) lampu besar untuk pernikahan, 1 (satu) speaker, 11 piring warna putih, 2 wajan, 2 lusin dendok, 1 mejigjer, 1 heksos dan 6 lampu kecil, Hari Kamis tanggal 16 April 2026 mencuri 12 gelas, 1 ember, kabel listrik dan 3 buah stanless tempat nasi dan untuk barang barang tersebut milik saksi BAYU WIJANARKO, SE alamat Jl. Nginden Intan Raya 43 Nginden jangkungan Sukolilo Surabaya;
 - Bahwa pada saat saksi tangkap Terdakwa sedang melompat pagar dari arah dalam rumah kosong menuju keluar sambil membawa barang barang hasil curian;
 - Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa, untuk pencurian tersebut dilakukan dengan cara dirinya masuk kedalam rumah dengan cara melompat pagar dan selanjutnya mengambil barang barang milik korban;
 - Bahwa dari hasil intrograsi terhadap Terdakwa, untuk pencurian tersebut dilakukan sendirian;
 - Bahwa dari hasil intrograsi yang dilakukan terhadap Terdakwa, dirinya sudah 3 kali melakukan pencurian dirumah Jl. Jemursari 144 Surabaya dan untuk barang hasil curian dijual kepada rombongan yang tidak dikenal di Jl. Gembong dan laku sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa untuk rumah tersebut dalam keadaan kosong pagar dalam keadaan digembok dan tidak ada penjaganya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti yang berhasil diamankan pada saat menangkap Sdr. MOH TINGGAL bin SARUI adalah 1 (satu) set kunci pas, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah palu, 3 (tiga) buah talam stanlise, 1 (satu) sak potongan kabel listrik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menerangkan tahun 2020 pernah ditahan dalam perkara Curanmor dan divonis 2 tahun 6 bulan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 16 April 2026 sekitar jam 17.00 wib sewaktu di depan pintu gerbang rumah alamat Raya Jemursari No. 144 Surabaya. Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa untuk tindak pidana pencurian tersebut dilakukan selama 3 hari berturut-turut yaitu hari Selasa tanggal 14 April 2026 sekitar jam 19.00 wib, hari Rabu tanggal 15 April 2026 sekitar jam 05.00 wib dan hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekitar jam 14.00 wib sewaktu di rumah kosong alamat Raya Jemursari No. 144 Surabaya;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 April 2026 berhasil mencuri: 1 (satu) buah termos, 12 (dua belas) gelas, 2 (dua) tempat sampah, 1 (satu) lampu besar untuk pernikahan, Hari Rabu tanggal 15 April 2026 Terdakwa mencuri 2 (dua) buah lampu besar untuk pernikahan, 1 (satu) speaker, 11 (sebelas) piring warna putih, 2 (dua) wajan, 2 (dua) lusin sendok, 1 (satu) mejigjer, 1 (satu) heksos dan 6 (enam) lampu kecil Hari Kamis tanggal 16 April 2026 Terdakwa mencuri 12 (dua belas) gelas, 1 (satu) ember kotak, kabel listrik, 3 (tiga) buah stanles tempat nasi;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan sendirian;
 - Bahwa untuk pencurian tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa melompat pagar dan selanjutnya masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut;
 - Bahwa untuk alat yang Terdakwa pergunakan pada saat mengambil barang barang yang ada di dalam rumah adalah: 1 (satu) set kunci pas, gergaji besi dan 1 (satu) buah palu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah untuk kondisi rumah dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan tidak ada security yang menjaganya;
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang yang ada didalam rumah Terdakwa tidak seijin atau sepengetahuan pemilik rumah;
- Bahwa untuk semua hasil pencurian dijual di rombongan yang tidak dikenal di Jl. Gembong Surabaya dan laku sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa menerangkan awalnya berkeliling Surabaya untuk mencari sasaran pencurian rumah kosong dan pada saat melintas di Raya Jemursari 144 Surabaya Terdakwa melihat rumah dalam keadaan kotor dan tidak berpenghuni, selang beberapa hari kemudian Terdakwa memastikan keadaan rumah tersebut apakah ada penghuninya atau tidak dan apabila tidak ada penghuninya Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah di Raya Jemursari 144 Surabaya adalah ingin memiliki barang-barang tersebut dan selanjutnya menjualnya dan uang hasil dari penjualan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge):

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kunci pas.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah palu.
- 3 (tiga) buah talam stanlise.
- 1 (satu) sak potongan kabel listrik.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOH. TINGGAL Bin SARU'I (alm) pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 14.00 WIB, melihat rumah saksi BAYU WIJANARKO, S.E yang beralamat di Raya Jemursari No. 144 Surabaya dalam keadaan kotor dan tidak berpenghuni, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut secara tanpa ijin pemiliknya, setelah terdakwa memastikan bahwa keadaan rumah tidak ada penghuninya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dengan berbekal 1 (satu) set kunci pas, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah palu segera masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat lalu melompat pagar rumah yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa berada didalam rumah tersebut dan segera mengambil 12 (dua belas) buah gelas, 1 (satu) ember kotak, kabel listrik, 3 (tiga) buah stanles tempat nasi, hingga sekira pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa berada didepan rumah tersebut, diamankan oleh saksi ASEP SAMPURNA dan saksi BOBBY SUSILO (masing-masing anggota Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh informasi jika terdakwa melakukan perbuatan serupa di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengambil 1 (satu) buah termos, 12 (dua belas) buah gelas, 2 (dua) tempat sampah, 1 (satu) buah lampu besar untuk pernikahan, serta tanggal 15 April 2026 terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu besar untuk pernikahan, 1 (satu) buah speaker, 11 (sebelas) buah piring warna putih, 2 (dua) buah wajan, 2 (dua) lusin sendok, 1 (satu) buah Magicjar, 1 (satu) buah exhaust dan 6 (enam) buah lampu kecil;
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang milik saksi BAYU WIJANARKO, S.E. yang diambil oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di Jl. Gembong Surabaya yang laku dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAYU WIJANARKO, S.E. mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan perlawanan apapun, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa **MOH. TINGGAL Bin SARU'I (alm)**.

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MOH. TINGGAL Bin SARU'I (alm) pada hari Kamis tanggal 16 April 2026 sekira pukul 14.00 WIB, melihat rumah saksi BAYU WIJANARKO, S.E yang beralamat di Raya Jemursari No. 144 Surabaya dalam keadaan kotor dan tidak berpenghuni, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut secara tanpa ijin pemiliknya, setelah terdakwa memastikan bahwa keadaan rumah tidak ada penghuninya;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan berbekal 1 (satu) set kunci pas, 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah palu segera masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat lalu melompat pagar rumah yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa kemudian terdakwa berada didalam rumah tersebut dan segera mengambil 12 (dua belas) buah gelas, 1 (satu) ember kotak, kabel listrik, 3 (tiga) buah stanles tempat nasi, hingga sekira pukul 17.00 WIB sewaktu terdakwa berada didepan rumah tersebut, diamankan oleh saksi ASEP SAMPURNA dan saksi BOBBY SUSILO (masing-masing anggota Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diperoleh informasi jika terdakwa melakukan perbuatan serupa di tempat tersebut pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 mengambil 1 (satu) buah termos, 12 (dua belas) buah gelas, 2 (dua) tempat sampah, 1 (satu) buah lampu besar untuk pernikahan, serta tanggal 15 April 2026 terdakwa mengambil 2 (dua) buah lampu besar untuk pernikahan, 1 (satu) buah speaker, 11 (sebelas) buah piring warna putih, 2 (dua) buah wajan, 2 (dua) lusin sendok, 1 (satu) buah Magicjar, 1 (satu) buah exhaust dan 6 (enam) buah lampu kecil;
- Bahwa kemudian terhadap barang-barang milik saksi BAYU WIJANARKO, S.E. yang diambil oleh terdakwa dijual kepada seseorang yang tidak dikenal yang berada di Jl. Gembong Surabaya yang laku dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi BAYU WIJANARKO, S.E. mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa, oleh karena perbuatan terdakwa telah secara sah menurut hukum memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Advokat Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kunci pas.
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah palu.

Yang merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) buah talam stanlise.
- 1 (satu) sak potongan kabel listrik

Yang merupakan milik saksi BAYU WIJANARKO, S.E maka dikembalikan kepada saksi BAYU WIJANARKO, S.E;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat luas ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi BAYU WIJANARKO, S.E. mengalami kerugian materi kurang lebih sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TINGGAL BIN SARU'I (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. TINGGAL BIN SARU'I (ALM) berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) set kunci pas;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;
 - 1 (satu) buah palu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

 - 3 (tiga) buah talam stanlise;
 - 1 (satu) sak potongan kabel listrik;

Agar dikembalikan kepada saksi BAYU WIJANARKO, S.E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angraini, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Advokatnya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1133/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, SH., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)